

1500173-52.2022.8.26.0042
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
Comarca: Altinópolis
Foro: Foro de Altinópolis
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISMAEL MOREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

ISMAEL MOREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I do Código Penal, porque nas condições de local e tempo descritas na denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Altinópolis
Foro de Altinópolis
Vara Única
Av. Dr. Alberto Crivelenti nº 555, . - Centro
CEP: 14350-000 - Altinópolis - SP
Telefone: (16)3665-2100 - E-mail: altinop@tjsp.jus.br

1500173-52.2022.8.26.0042 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500173-52.2022.8.26.0042
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISMAEL MOREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

VISTOS.

ISMAEL MOREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, I do Código Penal, porque nas condições de local e tempo descritas na denúncia, mediante arrombamento, subtraiu certa quantia em dinheiro do estabelecimento comercial da vítima E.A.S.

O feito teve trâmite regular.
Em instrução foram ouvidas a vítima, testemunhas e interrogado o réu; além de realizados os debates orais.

É, em síntese, o RELATÓRIO.

Passo à FUNDAMENTAÇÃO e DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, pela prova pericial (fls. 75/76) e pela prova oral produzida.

O réu confessou a prática do delito imputado na denúncia. A confissão não é elemento isolado, e encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. A vítima confirmou a subtração; as testemunhas de acusação identificaram o réu nas imagens de gravação do Posto de Gasolina vizinho ao local dos fatos, e o acusado foi abordado logo após a prática do delito, oportunidade em que foi apreendida parte do dinheiro subtraído.

Quanto ao arrombamento, a polícia, a vítima e o laudo de fls. 75/76 são suficientes para afastar a negativa do réu neste sentido.

Destarte, comprovadas autoria e a materialidade, de rigor a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 155, § 4º, I do Código Penal.

Passo à dosagem da pena, iniciando pela fixação da pena base, nos termos do art. 59 do Código Penal.

O réu é primário e as circunstâncias do art. 59 lhe são favoráveis. Assim sendo, fixo sua pena base em 2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, este no patamar mínimo.

Presente a atenuante referente à confissão espontânea, mas sem repercussão na pena, posi esta já foi fixada no mínimo legal.

Não há agravantes ou outras causas de aumento e diminuição da pena, razão pela qual torno a reprimenda acima fixada em definitiva.

A quantidade de pena privativa de liberdade imposta ao réu, bem como a presença dos demais requisitos do art. 44 do CP autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Com isso, substituo a pena privativa de liberdade do réu por duas penas restritivas de direitos, consistente em pena de multa (pagamento de 10 dias-multa) e prestação de serviços comunitários pelo tempo imposto na condenação. A forma de prestação do serviço comunitário será definida pelo Juízo da execução.

Estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade na hipótese de conversão.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido nesta ação penal para CONDENAR o réu ISMAEL MOREIRA DA SILVA como incurso no artigo 155, §4º, I do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa arbitrados, unitariamente, no patamar inferior. Conforme acima fundamentado, substituo a pena privativa de liberdade do réu pelas duas penas restritivas de direitos. Caso haja motivos para a conversão, estabeleço o regime aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, comunique-se a Justiça Eleitoral. Por fim, deixo de condenar o réu ao pagamento das custas processuais, por se tratar de beneficiário da assistência judiciária (advogado nomeado por intermédio da Defensoria Pública do Estado). Expeça-se certidão de honorários, como de praxe, nos termos máximos da tabela de regência.

Publicada em audiência. Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Altinópolis, 16 de dezembro de 2022.

ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA

Juiz de Direito - Assinatura Digital